

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/6178/25

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (הארכת מועד לבקשת קבלת מימון),
התשפ"ו–2025

1. (א) בחוק זה –
הארכת מועד
לבקשת קבלת
מימון – הוראת
שעה

"חוק מימון בחירות" – חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–
1993¹;

"התקופה הקובעת" – תקופה של 60 ימים, שתחילתה ביום תחילתו של חוק
זה (בחוק זה – יום התחילה).

(ב) סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות
מיוחדות לראש רשות הזכאים למימון לפי סעיף 7 לחוק מימון בחירות, לגבי
בחירות שהתקיימו בתקופה שמיום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024)
עד יום התחילה, ולא מסרו במועד הודעה לפי סעיפים 11 או 12 לחוק מימון
בחירות, לפי העניין, רשאים בתוך התקופה הקובעת למסור לשר הפנים הודעה
כאמור.

(ג) מסרו הסיעה, הרשימה או המועמד הודעה כאמור בסעיף קטן (ב),
ישולם סכום המימון רק אם הגישו למבקר המדינה חשבונות ודין וחשבון
כספי, בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק מימון בחירות.

(ד) סכום בשווי של 85% מסכום המימון ישולם, בכפוף להוראות סעיף
7(ב)(1) לחוק מימון בחירות, מיד עם הגשת ההודעה לשר הפנים.

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 146.

(ה) סכום בשווי של עד יתרת 15% מסכום המימון ישולם, בכפוף להוראות סעיף 23(ג) עד (ה) לחוק מימון בחירות.

(ו) הוראות חוק מימון בחירות יחולו לעניין חוק זה ככל שלא שונו בו.

דברי הסבר

ביום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024) התקיימו בחירות לרשויות המקומיות במדינת ישראל. הבחירות התקיימו במועד זה לאחר שנדחו במספר חודשים, בשל מלחמת חרבות ברזל שפרצה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). הבחירות התקיימו בעיצומה של המלחמה וחרף העובדה שמועמדים רבים שהו באותה עת בשירות מילואים או תרמו למאמץ המלחמתי בדרכים אחרות. עקב כך, חלק מהמועמדים לרשויות המקומיות לא הספיקו לבקש ולקבל מימון להוצאותיהם בתקופת הבחירות במועד הקבוע לכך בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993 (להלן – חוק המימון).

ביום כ"א בסיוון התשפ"ד (27 ביוני 2024), פורסמה הוראת שעה לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשפ"ד–2024 (להלן – הוראת השעה), אשר העניקה תקופה נוספת של 30 ימים להגשת ההודעה לפי סעיפים 11 או 12 לחוק המימון (להלן – חלון הזמנים הנוסף וההודעה). אלא שבפועל, בשל היארכות מלחמת חרבות ברזל וגיוס המילואים הנרחב, חלק מהמועמדים לרשויות המקומיות לא הספיקו להתוודע להוראת השעה ולחלון הזמנים הנוסף, ובהתאם – גם לא הספיקו להגיש את ההודעה בתקופת חלון הזמנים הנוסף.

על כן, מוצע לקבוע כהוראת שעה כי שר הפנים יהא רשאי לקבל הודעה מסיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות בהתאם לאמור בסעיפים 11, 12 ו-12א בחוק המימון, גם אם זו הוגשה באיחור ולא במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בחוק המימון או בחלון הזמנים הנוסף, אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן. וזאת, ביחס למועמדים לבחירות שהתקיימו ביום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024) בלבד, ובכפוף לכך כי המועמדים יעמדו ביתר הוראות חוק המימון.

יצוין, כי תכליתה של הוראת השעה המוצעת מוצאת שורשיה בצידוק מיוחד וחריג במינו – הקושי המשמעותי שחוו מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ביום י"ח באדר א' התשפ"ד, לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בדין להגשת ההודעה בהתאם לאמור בסעיפים 11, 12 ו-12א בחוק המימון, וזאת, בשל גיוס המילואים הנרחב כאמור שמנע ממועמדים להתוודע לחלון הזמנים הנוסף ולהגיש את ההודעה בזמן, כך שיוכלו לקבל מימון להוצאותיהם בתקופת הבחירות.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (4593/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)